



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dr. SUSIANI ERAWATI, bertempat tinggal di Darmo Permai Timur 3/41, Rt/rw 002/001, Kel/desa Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. Soka, S.H., M.H., DKK, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Soka Lawfirm" yang beralamat di Jl. Raya Jemur Andayani 50 Blok D / 127 - 128, (Komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani, Surabaya) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2025, sebagai Penggugat ;

Lawan

HIOE SUTIKNO HUSADA, bertempat tinggal di Ko Graha Natura B-88, Rt/rw 000/00, Kel/desa Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya., sebagai Tergugat ;

RUDY JULIANTO, bertempat tinggal di Mandiri Tower Jl. Panglima Sudirman No. 66-68, Lt. 12, Kota Surabaya., Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2025 dalam Register Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Tergugat berusaha untuk membujuk rayu Penggugat agar diberikan pinjaman uang, dengan dalil bermacam-macam alasan, pada akhirnya Penggugat setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman dan Tergugat sebagai Penerima Pinjaman, atas uang sebesar :

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transfer Tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Transfer Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Transfer Tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Total uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa setelah tiba pada waktu Tergugat harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat tersebut, Penggugat menagihnya kepada Tergugat dan Tergugat hanya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Bahwa Turut Tergugat I kami tarik sebagai pihak di dalam Gugatan ini karena Tergugat memiliki simpanan/tabungan dana di Turut Tergugat I dan agar Turut Tergugat I menahan sementara/memblokir dana tersebut, demi memastikan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat.
4. Bahwa pinjam meminjam uang sebagaimana dalam peristiwa yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, merupakan suatu Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama."

5. Bahwa apabila uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat tersebut habis dipakai atau dipergunakan oleh Tergugat dengan alasan apapun atau keadaan bagaimanapun, maka itu menjadi tanggungjawab dari Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam."

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu.*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang."*

7. Bahwa di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Artinya, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tersebut berlaku, dan mengikat selayaknya Undang-Undang serta harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik.

8. Bahwa setelah Penggugat menagih dan meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya/prestasinya, yaitu mengembalikan sisa uang milik Penggugat yang telah dipinjamnya, sebagaimana yang telah disepakati dahulu, Tergugat tidak juga mengembalikannya dan tidak memenuhi prestasinya (sejatinya mengembalikan uang milik Penggugat adalah salah satu bentuk prestasi yaitu : menyerahkan sesuatu). Bahkan Tergugat hanya memberikan Bilyet Giro kosong kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menilai, Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Maka Debitur yang melakukan Wanprestasi, wajib memberikan penggantian biaya dan kerugian kepada Kreditur. Dalam hal ini Penggugat (Kreditur) adalah pihak yang dirugikan oleh perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (Debitur), oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan penggantian biaya dan kerugian dari Tergugat dan Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

- a. Transfer Tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Transfer Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Transfer Tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa total uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) namun telah dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat ini, Penggugat mengalami kerugian immaterial seperti : mengalami pembengkakan ginjal, batu ginjal yang mengharuskan operasi, kencing darah, rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup, kekecewaan karena hak milik dinikmati oleh orang lain dan adanya wanprestasi dari orang lain, penderitaan emosional, stress dll yang mana akibat dari semua itu Penggugat harus berobat dan berkonsultasi ke dokter dan



psikolog yang mana untuk semua itu Penggugat banyak mengeluarkan uang, dengan jumlah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Total Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

11. Bahwa menurut Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi dari Tergugat sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang benar serta didukung dengan bukti-bukti yang sah, oleh karena itu berkenanlah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak tanggal diputusnya perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan perkara ini.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atau perlawanan (*Verzet*), Banding dan Kasasi dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat hadir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Li Hong Lidya Monica, SH. dan Riko Juniwansyah, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "Lidya Monica & Partners" yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya 70 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2025 ;
- Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suchufil Ula, SH., M.Kn. dan Andre Rian Hidayanto, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum "JUSTITIA LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Tidar No. 350, Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2025 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex Adam Faisal, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara Elitigasi tertanggal 16 Juni 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.
- 2) Bahwa Tidaklah benar adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat.
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kerjasama Penyertaan Modal Proyek Sipoa secara lisan di awal Kerjasama dengan jaminan berupa Bilyet Giro yang dibuka mundur setiap bulannya dengan jumlah yang merupakan keuntungan proyek dengan jumlah flat dan bisa dicairkan setiap bulannya secara langsung; Dan Giro Bilyet yang dibuka mundur di bulan ke 12 sebagai Pengembalian Modal yang disetor Penggugat.
- 4) Bahwa, Tergugat dengan itikad baik telah melakukan Pemberian Keuntungan setiap bulannya dan Pengembalian Modal di setiap akhir tahun selama 2 tahun lancar hingga terjadi musibah Kepailitan Sipoa, yang menyebabkan terpuruknya keadaan ekonomi Tergugat. Jaminan berupa Giro Bilyet yang dibuka mundur oleh Sipoa (PT. Bahtera

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby



Sungai Jodin) senilai 1 M juga kosong dan Gagal Bayar. Maka Tidaklah benar Dalil Penggugat poin no 2 bahwa Tergugat hanya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) saja. Selama ini Penggugat sudah menikmati Keuntungan setiap bulannya dan Pengembalian Modal di setiap akhir tahun, bahkan Penggugat memperpanjang keikutsertaannya dalam Kerjasama Penyertaan Modal tersebut.

- 5) Bahwa, dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak ada Kontrak maupun Perikatan Tertulis yang dijadikan dasar Gugatan Wanprestasi yang mengada-ada ini. Maka dengan ini, Tergugat menolak dengan tegas telah melakukan Wanprestasi, dimana yang ditegaskan sendiri oleh Penggugat pada poin 6 tentang Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan: "Supaya terjadi Persetujuan Yang Sah, perlu dipenuhi empat syarat, dimana Syarat Paling Utama tidak ada, yaitu : Kesepakatan Tertulis atau Kontrak;
- 6) Bahwa, dalam suatu Perjanjian Kerjasama Proyek, apabila ada Keuntungan diberikan, maka apabila adanya Kerugian, maka Para Pihak juga harus menanggung Kerugian bersama-sama.
- 7) Bahwa, Tergugat tidaklah menghindari kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mampu mengembalikan uang Penggugat sesuai Dana Refund yang didapat Tergugat atas Penjualan Boedel Pailit PT. Bahtera Sungai Jodin (Dalam Pailit) dengan Kurator yang ditunjuk yaitu Kantor Hukum Elok Kadja & Partners, namun ditolak mentah-mentah oleh Penggugat hingga dilayangkannya Gugatan Wanprestasi ini;
- 8) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat telah menyebabkan Penggugat mengalami Pembengkakan Ginjal, batu Ginjal, Kencing Darah seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 10.2. Perlu digarisbawahi Tergugat juga mengalami kerugian lebih dari 3,5 Milyar Rupiah akibat Kepailitan PT. Bahtera Sungai Jodin (Sipoa) dan juga harus memenuhi Panggilan Dimintai Keterangan sebagai Saksi di Polda Jatim dalam kasus Sipoa yang merugikan banyak korban.
- 9) Bahwa, sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal dengan menarik Rudi Julianto sebagai Turut Tergugat I, dimana Bapak Rudi Julianto adalah Ketua Paguyuban Para Korban Sipoa yang hanya bertugas membantu pendaftaran dan verifikasi data para Korban Sipoa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memiliki Simpanan/Tabungan Dana di Turut Tergugat I. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/Wanprestasi;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya Gugatan ini;

Namun Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain maka kami Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara Elitigasi tertanggal 16 Juni 2025, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi *plurium litis consortium*

Tentang Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak Lengkap

1. Bahwa, Pengugat dalam posita nomor 3, halaman 3 menyatakan :

“Bahwa, Turut Tergugat I kami Tarik sebagai pihak didalam gugatan ini karena Tergugat memiliki simpanan/tabungan dana di Turut Tergugat I dan agar Turut Tergugat I menahan sementara/ memblokir dana tersebut, demi memastikan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat.”

Menanggapi dalil Pengugat tersebut, Turut Tergugat tidak menyimpan dana dan atau menguasai dana milik Tergugat sehingga dalil Penggugat tersebut tidak benar.

Bahwa, Turut Tergugat merupakan perwakilan korban sipoa grup pada PT. Bahtera Sungai Jedine, dalam hal ini, Tergugat adalah korban dan atau kreditur dalam proyek sipoa grup pada PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) yang mendaftarkan tagihan melalui Turut Tergugat.

Bahwa, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) Turut Tergugat menunjuk Kantor Hukum Elok Kadja & Partner untuk mewakili keseluruhan kreditur yang tergabung dalam grup Turut Tergugat.

Bahwa, dalam proses pemberesan PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit), kantor hukum Kantor Hukum Elok Kadja & Partner yang menerima dana dari Team Kurator PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) kemudian dibagikan pada seluruh anggota yang tergabung pada Turut Tergugat.

Bahwa, Tergugat merupakan salah satu kreditur PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) yang mendaftarkan tagihan melalui Kantor Hukum Elok Kadja

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Partner sehingga Tergugat juga memperoleh pembayaran dari proses pemberesan PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit).

Bahwa, Kantor Hukum Elok Kadja & Partner yang menguasai dana milik Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seharusnya Penggugat menjadikan Kantor Hukum Elok Kadja & Partner sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sehingga ada penyelesaian atas permasalahan utang piutang antara Pengugat dengan Tergugat, dengan demikian, oleh karena Kantor Hukum Elok Kadja & Partner (pihak ke-3 (tiga) yang menguasai sejumlah uang milik Tergugat) tidak ikut digugat, gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*

Eksepsi *Obscuur Libel*

Tentang dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang saling bertentangan

1. Bahwa, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak menerangkan secara terperinci terkait peristiwa utang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini nyata dalam posita pada nomor 1 halaman 2, nomor 2 pada halaman 3 menyatakan jika Tergugat meminjam uang pada Penggugat dengan total sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada Tergugat dengan rincian :

- Transfer tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Transfer tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Transfer tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Penggugat tidak memberikan keterangan dana-dana yang diserahkan dengan cara transfer pada rekening bank apa ? nomor rekening berapa ? atas nama siapa ?

Bahwa, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya hal ini nyata pada posita nomor 1 halaman 2, nomor 2 pada halaman 3 pada pokoknya Penggugat menyampaikan jika obyek sengketa adalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), namun pada posita nomor 4 halaman 3 dan nomor 5 halaman 4, Pengugat memberikan dalil dengan



dasar hukum pasal 1754 dan 1756 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur pinjam meminjam dengan obyek berupa barang bukan uang.

Pengugat dalam memahami ketentuan dalam pasal pada KUHPerdara seharusnya secara keseluruhan bukan sepotong dan atau sebagian saja sehingga tidak sesat dalam penerapan pasal.

Pengugat telah nyata sesat dalam memaknai ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, karena pada KUHPerdara yang dimiliki oleh Turut Tergugat berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat.

Pasal 1754 KUHPerdara

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengahabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pasal 1756 KUHPerdara

“Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjamkan harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

2. Bahwa, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat telah nyata jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk keseluruhan dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil pada gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Turut Tergugat;
2. Bahwa, dalil-dalil dalam eksepsi mohon dianggap terulang lagi secara *mutatis mutandis*.
3. Bahwa, menanggapi nomor 1 sampai dengan nomor 11 pada halaman 2,3,4 dan 5. Turut Tergugat tidak mengetahui terkait peristiwa utang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.



4. Bahwa, pada sekitar bulan Maret 2025, Turut Tergugat baru mengetahui ada permasalahan setelah diceritakan oleh Tergugat, atas dasar keinginan untuk membantu maka Turut Tergugat berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan namun tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat seharusnya tidak menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* karena senyatanya Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam peristiwa utang piutang yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat.
5. Bahwa, Turut Tergugat saat ini menderita kerugian waktu, tenaga, materi dan pikiran karena adanya gugatan *a quo*.

PERMOHONAN

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan menetapkan dalil eksepsi Tergugat diterima seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil Jawaban Turut Tergugat Untuk Seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat atau Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara Elitigasi tertanggal 24 Juni 2025 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, telah pula mengajukan Duplik secara Elitigasi, yang mana Replik dan Duplik tersebut untuk ringkasnya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Bilyet Giro Nomor DC 013920 atas nama Tergugat/



- Hioe Sutikno Husada kepada Penggugat/Susiani Erawati Bank BCA KCU Rungkut, Surabaya tertanggal 16 Januari 2019 sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Bukti P-2 : Bilyet Giro Nomor DC 013921 atas nama Tergugat/Hioe Sutikno Husada kepada Penggugat/Susiani Erawati Bank BCA KCU Rungkut, Surabaya tertanggal 16 Februari 2019 sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bukti P-3 : Bilyet Giro Nomor DC 013922 atas nama Tergugat/Hioe Sutikno Husada kepada Penggugat/Susiani Erawati Bank BCA KCU Rungkut, Surabaya tertanggal 16 Februari 2019 sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
4. Bukti P-4 : Bilyet Giro Nomor DC 013919 atas nama Tergugat/Hioe Sutikno Husada kepada Penggugat/Susiani Erawati Bank BCA KCU Rungkut, Surabaya tertanggal 16 Desember 2018 sejumlah Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bukti P-5 : Bilyet Giro Nomor DC 013909 atas nama Tergugat/Hioe Sutikno Husada kepada Penggugat/Susiani Erawati Bank BCA KCU Rungkut, Surabaya tertanggal 15 Juli 2018 sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Bukti P-6 : Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 15 Januari 2018 dari Penggugat/Susiani Erawati ke Michelle Husada
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA A. Yani tertanggal 17 Juli 2018 Bilyet Giro Nomor 0013909 tanggal 15 Juli 2018 sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena dana tidak cukup
8. Bukti P-8 : Formulir Transfer tertanggal 16 Mei 2016 melalui Bank Commonwealth tertulis Penggugat/Susiani Erawati mengirim uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat/Hioe Sutikno Husada dengan Bank Penerima yaitu Bank BCA
9. Bukti P-9 : Formulir Transfer tertanggal 16 Maret 2016 melalui Bank Commonwealth tertulis Penggugat/Susiani Erawati mengirim uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima



- ratus juta rupiah) kepada Tergugat/Hioe Sutikno Husada dengan Bank Penerima yaitu Bank BCA
10. Bukti P-10 : Surat Detail Transaksi dan Sistem Validasi Bank Commonwealth tertanggal 16 Maret 2016 tertulis Penggugat/Susiani Erawati mengirim uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat/Hioe Sutikno Husada dengan Bank Penerima yaitu Bank BCA cabang Jakarta
11. Bukti P-11 : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00316778.AH.05.01 Tahun 2009 tanggal 29 Maret 2019 tertulis :
- Pemberi Fidusia yaitu PT. Bahtera Sungai Jedine
 - Penerima Fidusia yaitu Turut Tergugat I/Rudy Julianto
- Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan perihal Penggantian dan Jaminan atas Giro BCA tertanggal 17 Agustus 2019 sejumlah Rp.950.000.000,- telah di ganti dengan Jaminan Fidusia yang dibuat secara Notariel melalui TIM VICTORI sesuai Akta Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Damai No. 66 Tanggal 23 Februari 2019
13. Bukti P-13 : Surat Pemberian Perintah dan Penugasan kepada Turut Tergugat I/Rudy Julianto tanggal 26 Desember 2018
14. Bukti P-14 : Akte Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Damai No. 66 tanggal 23 Februari 2019 tertulis :
- Nomor 72 Tergugat/Hioe Sutikno Husda Rp.408.000,-
 - Nomor 73 Tergugat/Hioe Sutikno Husda Rp.4.901.238.100,-
 - Nomor 74 Tergugat/Hioe Sutikno Husda Rp.712.000.000,-
 - Nomor 75 Tergugat/Hioe Sutikno Husda Rp.300.000.000,- Angsuran)
15. Bukti P-15 : Daftar Inventarisasi 746 Orang Konsumen Paguyuban Tim Victory yang menerima jaminan Refund dari Sipoa Grup. Data ini merupakan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akte Perjanjian



Kesepakatan Penyelesaian Damai No. 66 Tanggal 23
Februari 2019

16. Bukti P-16 : Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian
Damai oleh Notaris Eka Suci Rusdianingrum, SH.,
M.Kn. tanggal 23 Februari 2019

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, kecuali Bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 sesuai dengan Copy dari Copy
tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Sri Darwanti Istiyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
mengetahui secara tidak langsung Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan saudara
maupun hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara a quo yaitu Penggugat
menggugat Tergugat karena melakukan Wanprestasi dengan tidak
mengembalikan sisa uang milik Penggugat yang telah dipinjamnya,
sebagaimana yang telah disepakati sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat menagih uangnya, Tergugat
hanya memberikan Bilyet Giro kosong kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa kondisi keuangan Tergugat untuk
menjalankan prestasi tersebut seharusnya mampu ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah diberi Surat Somasi oleh
Penggugat namun sampai sekarang masih saja tetap tidak mau membayar
kewajibannya ;
2. Suliyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan
Kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat.
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan saudara
maupun hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara a quo yaitu Penggugat menggugat Tergugat karena melakukan Wanprestasi dengan tidak mengembalikan sisa uang milik Penggugat yang telah dipinjamnya, sebagaimana yang telah disepakati sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa kondisi keuangan Tergugat untuk menjalankan prestasi tersebut seharusnya mampu, mengingat terakhir kali kerumahnya masih dalam kondisi yang mewah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah diberi Surat Somasi oleh Penggugat namun sampai sekarang masih saja tetap tidak mau membayar kewajibannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : 1 Bendel Rekening Koran BCA KCP Prapen atas nama Hioe Sutikno Husada Periode Maret 2016 hingga Desember 2018
2. Bukti T-2 : 1 Bendel Bilyet yang tidak bisa dicairkan sejumlah Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) yang di bayarkan Sipoa kepada Tergugat karena terkena kasus dan Pailit
3. Bukti T-3 : 1 Bendel Surat Pemberitahuan kepada Penggugat dari Tergugat ketika adanya masalah di Proyek Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimana ada lampiran :
 - Surat Penugasan Rudy Julianto sebagai ketua Paguyuban Korban Sipoa
 - Daftar Inventarisasi 746 orang Konsumen Paguyuban Tim Victory yang menerima jaminan refunds dari Sipoa Grup, dimana salah satunya adalah Hioe Sutikno Husada
 - Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Damai antara PT. Bahtera Sungai Jodin (Sipoa) dengan Tim Victory yang diwakili Rudy Julianto
 - Akte Fidusia
4. Bukti T-4 : Rekening Koran bukti transfer pengembalian modal Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ke Penggugat

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Bukti T-1 sesuai dengan Print Out tanpa diperlihatkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : Surat Kuasa Turut Tergugat kepada Kantor Hukum Elok Kadja & Partner tertanggal 09 Januari 2023
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Turut Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan secara Elitigasi tertanggal 26 Agustus 2025 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi *plurium litis consortium*

Tentang Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak Lengkap

- Bahwa Pengugat dalam posita nomor 3, halaman 3 menyatakan :

“Bahwa, Turut Tergugat I kami Tarik sebagai pihak didalam gugatan ini karena Tergugat memiliki simpanan/tabungan dana di Turut Tergugat I dan agar Turut Tergugat I menahan sementara/ memblokir dana tersebut, demi memastikan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat.”

Menanggapi dalil Pengugat tersebut, Turut Tergugat tidak menyimpan dana dan atau menguasai dana milik Tergugat sehingga dalil Penggugat tersebut tidak benar.

Bahwa, Turut Tergugat merupakan perwakilan korban sipoa grup pada PT. Bahtera Sungai Jedine, dalam hal ini, Tergugat adalah korban dan atau kreditur dalam proyek sipoa grup pada PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) yang mendaftarkan tagihan melalui Turut Tergugat.

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) Turut Tergugat menunjuk Kantor Hukum Elok Kadja & Partner untuk mewakili keseluruhan kreditur yang tergabung dalam grup Turut Tergugat.

Bahwa, dalam proses pemberesan PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit), kantor hukum Kantor Hukum Elok Kadja & Partner yang menerima dana dari Team Kurator PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) kemudian dibagikan pada seluruh anggota yang tergabung pada Turut Tergugat.

Bahwa, Tergugat merupakan salah satu kreditur PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) yang mendaftarkan tagihan melalui Kantor Hukum Elok Kadja & Partner sehingga Tergugat juga memperoleh pembayaran dari proses pemberesan PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit).

Bahwa, Kantor Hukum Elok Kadja & Partner yang menguasai dana milik Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seharusnya Penggugat menjadikan Kantor Hukum Elok Kadja & Partner sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sehingga ada penyelesaian atas permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian, oleh karena Kantor Hukum Elok Kadja & Partner (pihak ke-3 (tiga) yang menguasai sejumlah uang milik Tergugat) tidak ikut digugat, gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*

2. Eksepsi *Obscur Libel*

Tentang dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang saling bertentangan

- Bahwa, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak menerangkan secara terperinci terkait peristiwa utang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini nyata dalam posita pada nomor 1 halaman 2, nomor 2 pada halaman 3 menyatakan jika Tergugat meminjam uang pada Penggugat dengan total sejumlah Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan pada Tergugat dengan rincian :

- Transfer tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Transfer tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Transfer tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby



Penggugat tidak memberikan keterangan dana-dana yang diserahkan dengan cara transfer pada rekening bank apa ? nomor rekening berapa ? atas nama siapa ?

Bahwa, dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penguat saling bertentangan satu dengan yang lainnya hal ini nyata pada posita nomor 1 halaman 2, nomor 2 pada halaman 3 pada pokoknya Penguat menyampaikan jika obyek sengketa adalah utang piutang antara Penguat dengan Tergugat berupa uang sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), namun pada posita nomor 4 halaman 3 dan nomor 5 halaman 4, Penguat memberikan dalil dengan dasar hukum pasal 1754 dan 1756 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur pinjam meminjam dengan obyek berupa barang bukan uang.

Penguat dalam memahami ketentuan dalam pasal pada KUHPerdara seharusnya secara keseluruhan bukan sepotong dan atau sebagian saja sehingga tidak sesat dalam penerapan pasal.

Penguat telah nyata sesat dalam memaknai ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, karena pada KUHPerdara yang dimiliki oleh Turut Tergugat berbeda dengan yang didalilkan oleh Penguat.

Pasal 1754 KUHPerdara

"Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengahabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Pasal 1756 KUHPerdara

"Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjamkan harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

Bahwa, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat telah nyata jika gugatan yang diajukan oleh Penguat mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya jika gugatan Penguat dinyatakan ditolak untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menanggapi dalam Repliknya, secara Elitigasi tertanggal 24 Juni 2025 ;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat serta bantahan Penggugat melalui kuasanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan cermat gugatan Penggugat, dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa pada awalnya Tergugat berusaha untuk membujuk rayu Penggugat agar diberikan pinjaman uang, dengan dalil bermacam-macam alasan, pada akhirnya Penggugat setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman dan Tergugat sebagai Penerima Pinjaman, atas uang sebesar :
 - Transfer Tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Transfer Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Transfer Tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Total uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah tiba pada waktu Tergugat harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat tersebut, Penggugat menagihnya kepada Tergugat dan Tergugat hanya mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan sisanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Turut Tergugat I kami tarik sebagai pihak di dalam Gugatan ini karena Tergugat memiliki simpanan/tabungan dana di Turut Tergugat I dan agar Turut Tergugat I menahan sementara/memblokir dana tersebut, demi memastikan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat.



- Bahwa apabila uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat tersebut habis dipakai atau dipergunakan oleh Tergugat dengan alasan apapun atau keadaan bagaimanapun, maka itu menjadi tanggungjawab dari Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat;
- Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu.*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang."*

- Bahwa setelah Penggugat menagih dan meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya/prestasinya, yaitu mengembalikan sisa uang milik Penggugat yang telah dipinjamnya, sebagaimana yang telah disepakati dahulu, Tergugat tidak juga mengembalikannya dan tidak memenuhi prestasinya (sejatinya mengembalikan uang milik Penggugat adalah salah satu bentuk prestasi yaitu : menyerahkan sesuatu). Bahkan Tergugat hanya memberikan Bilyet Giro kosong kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menilai, Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial; dengan rincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab jinawab para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat yang dikaitkan dengan Gugatan Penggugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Turut Tergugat pada point 1 yang menyatakan bahwa tentang pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak Lengkap dimana Turut Tergugat ditarik sebagai pihak didalam gugatan ini karena Tergugat memiliki simpanan/tabungan dana di Turut Tergugat dan agar Turut Tergugat menahan sementara/memblokir dana tersebut, demi memastikan Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat " sedangkan Turut Tergugat tidak menyimpan dana dan atau menguasai dana milik Tergugat sehingga dalil Penggugat tersebut tidak benar, dimana Turut Tergugat merupakan perwakilan korban sipoa grup pada PT. Bahtera Sungai Jedine,



dalam hal ini, Tergugat adalah korban dan atau kreditur dalam proyek sipoa grup pada PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) yang mendaftarkan tagihan melalui Turut Tergugat;

Bahwa, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) Turut Tergugat menunjuk Kantor Hukum Elok Kadja & Partner untuk mewakili keseluruhan kreditur yang tergabung dalam grup Turut Tergugat.

Bahwa, dalam proses pemberesan PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit), kantor hukum Kantor Hukum Elok Kadja & Partner yang menerima dana dari Team Kurator PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) kemudian dibagikan pada seluruh anggota yang tergabung pada Turut Tergugat.

Bahwa, Tergugat merupakan salah satu kreditur PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit) yang mendaftarkan tagihan melalui Kantor Hukum Elok Kadja & Partner sehingga Tergugat juga memperoleh pembayaran dari proses pemberesan PT. Bahtera Sungai Jedine (dalam pailit).

Bahwa, Kantor Hukum Elok Kadja & Partner yang menguasai dana milik Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seharusnya Penggugat menjadikan Kantor Hukum Elok Kadja & Partner sebagai pihak dalam gugatan a quo sehingga ada penyelesaian atas permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian, oleh karena Kantor Hukum Elok Kadja & Partner (pihak ke-3 (tiga) yang menguasai sejumlah uang milik Tergugat) tidak ikut digugat, gugatan a quo mengandung cacat *plurium litis consortium*

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya seluruh pihak yang terkait dengan hutang piutang begitu juga dengan pelunasan hutang dari Penggugat yang menjadi obyek sengketa maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 01 /P/TN.1992 tanggal 4 Juni 1993, disebutkan bahwa berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem*, yaitu seharusnya semua pihak dalam suatu proses perkara harus didengar dan masing-masing pihak haruslah diberi hak yang sama untuk saling mengemukakan pendapat atau pendiriannya. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa suatu Gugatan yang inti Petitumnya mengandung pencantuman suatu sanksi, tidaklah dapat diputus begitu saja tanpa ada kesempatan bagi pihak yang akan dibebani sanksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim dari segi prosedural belumlah sempurna karena tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang terlibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses Jual beli dan berdasarkan Yurisprudensi : Putusan MARI Nomor 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dinyatakan bahwa Gugatan menjadi kurang pihak, karena seharusnya bukan hanya ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat saja, melainkan harus ditujukan pula kepada pihak yang menguasai uang milik Tergugat yang nantinya berjanji akan membayarkan hutang Tergugat kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai Tergugat, agar mereka diberi hak yang sama untuk saling mengemukakan pendapat atau pendiriannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat pada point 1 telah dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi tersebut diatas mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dan Petitum Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan nanti ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan-peraturan yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat sebagian ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 347/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcus Leander, S.H., M.H. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Biaya – Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)